

外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項から第4項までの規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について

4 貿局第492号 (H4. 12. 21)

経済産業省 貿易経済協力局

最終改正：輸出注意事項 2025 第 27 号 (R7. 11. 14 公布、R8. 2. 14 施行)

外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)第25条第1項若しくは外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)第17条第2項の規定に基づき許可を要する特定技術を外国において提供することを目的とする取引若しくは外国の非居住者に提供することを目的とする取引(以下「役務取引」という。)又は外国為替令第17条第3項若しくは第4項の規定に基づき許可を要する外国を仕向地とする特定技術の内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体(以下「特定記録媒体等」という。)の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術の内容とする情報の送信(以下「特定記録媒体等輸出等」という。)について運用等を下記のとおり定め、平成4年12月31日から実施する。

なお、本件の実施に伴い、「外国為替及び外国貿易管理法第25条第1項第一号又は外国為替管理令第17条の2第3項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について(平成3年11月7日付け3貿局第360号)」は、廃止する。

記

1 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の対象

(1) 許可を受けなければならない取引の範囲

ア 外為法第25条第1項で規定されている許可を受けなければならない取引とは、外為令別表の中欄に掲げる技術(プログラムを含む。以下「特定技術」という。)を、①同表下欄に掲げる外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引、②特定国の非居住者に提供することを目的とする取引をいう。

①は取引の当事者の属性(居住者であるか非居住者であるか)にかかわらず、取引の相手方が技術情報を受領する場所が特定国であるものをいい、②は技術情報が受領される場所がいずれかにかかわらず居住者が特定国の非居住者に技術を提供することを目的とするものをいう。

なお、外国において提供を受けた特定技術を本邦に持ち込むことなく特定国において提供するもの又は特定国の非居住者に提供するものもこれらに該当する。

イ 外為令第17条第2項で規定されている許可を受けなければならない取引とは、外為令別表の16の項の中欄に掲げる技術(プログラムを含む。)を、①特定国以外の外国において提供することを目的とする取引、②特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引をいう。

①は取引の当事者の属性(居住者であるか非居住者であるか)にかかわらず、取引の相手方が技術情報を受領する場所が特定国以外の外国であるものをいい、②は技術情報が受領される場所がいずれかにかかわらず居住者が特定国以外の外国の非居住者に技術を提供することを目的とするものをいう。

なお、外国において提供を受けた特定技術を本邦に持ち込むことなく特定国以外の外国において提供するもの又は特定国以外の外国の非居住者に提供するものもこれらに該当する。

ただし、公知の技術を提供する取引又は技術を公知するために当該技術を提供する取引、その他の外為令第17条第8項に基づき貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成10年通商産業省令第8号。以下「貿易外省令」という。)第9条第2項各号において規定する経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては許可を受けることを要しない。

(2) 許可を受けなければならない特定記録媒体等輸出等の範囲

ア 外為令第17条第3項で規定される許可を受けなければならない外為法第25条第3項第一号で定める行為とは、外為法第25条第1項の規定に基づき許可を受けなければならない取引に関して行われる①特定技術を内容とする特定記録媒体等の特定国への輸出及び②特定国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする本邦からの情報の送信をいい、外為法第25条第1項の取引を現に行っている者又は特定国において取引を行おうとする者が、当該取引により提供される技術について行う①又は②の行為(当該取引の相手方が明確になっていない場合を含む。)、及び外為法第25条第1項の取引により技術の提供を受けた取引の相手方が当該技術について行う①又は②の行為がこれに該当する(例えば、電気通信ネットワーク上

のファイルへの記録等により不特定多数の者が制限なく無償で入手可能とするための行為はこれに含まれない。）。

イ 外為令第17条第4項で規定される許可を受けなければならない外為法第25条第3項第二号で定める行為とは、外為法第25条第2項の規定に基づき許可を受けなければならない取引に関して行われる①特定技術の内容とする特定記録媒体等の特定国以外の外国への輸出及び②特定国以外の外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術の内容とする本邦からの情報の送信をいい、外為法第25条第2項の取引を現に行っている者又は特定国以外の外国において取引を行おうとする者が、当該取引により提供される技術について行う①又は②の行為（当該取引の相手方が明確になっていない場合を含む。）、及び外為法第25条第2項の取引により技術の提供を受けた取引の相手方が当該技術について行う①又は②の行為がこれに該当する（例えば、電気通信ネットワーク上のファイルへの記録等により不特定多数の者が制限なく無償で入手可能とするための行為はこれに含まれない。）。

ただし、外為法第25条第1項又は外為令第17条第2項の取引について許可を受けている申請者がその許可された取引により提供される技術についてア及びイの①又は②の行為を行う場合は当該行為について許可を受けることを要しない。また、許可を受けた外為法第25条第1項又は外為令第17条第2項の取引により技術の提供を受けた取引の相手方が当該取引に関して行うア及びイの①又は②の行為、その他の貿易外省令第9条第1項において規定する経済産業大臣が当該行為の主体、内容その他からみて法の目的を達成するために特に支障がないと認めて指定した行為についても許可を受けることを要しない。

(3) 用語の解釈

外為令別表、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成3年通商産業省令第49号。以下「貨物等省令」という。）、貿易外省令及びこの通達における用語の解釈は、別紙1及び別紙1－2に掲げるもののほか、次のとおりとする。

ア 技術とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいう。この情報は、技術データ又は技術支援の形態により提供される。

イ プログラムとは、特定の処理を実行する一連の命令であり、電子装置が実行できる形式又はその形式に変換可能なものをいう。

ウ 設計とは、設計研究、設計解析、設計概念、プロトタイプの製作及び試験、パイロット生産計画、設計データ、設計データを製品に変化させる過程、外観設計、総合設計、レイアウト等の一連の製造過程の前段階のすべての段階をいう。

エ 製造とは、建設、生産エンジニアリング、製品化、統合、組立て（アセンブリ）、検査、試験、品質保証等のすべての製造工程をいう。

オ 使用とは、操作、据付（現地据付を含む。）、保守（点検）、修理、オーバーホール、分解修理をいう。

カ 技術データとは、文書又はディスク、テープ、ROM等の媒体若しくは装置に記録されたものであって、青写真、設計図、線図、モデル、数式、設計仕様書、マニュアル、指示書等の形態をとるもの又はプログラムをいう。

キ 技術支援とは、技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービスその他の形態をとる。また、技術支援には技術データの提供も含まれる。

ク 基礎科学分野の研究活動とは、自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は製造を目的としないものをいう。

ケ 特別に設計されたプログラムとは、特定の装置が当初設計された機能を達成する上で必要な最小限のオペレーティングシステム、診断システム、保守システム又はアプリケーションプログラムであって、機械語で表されており、かつ、他の互換性のない装置に同じ機能をもたせる場合にこのプログラムの修正又はプログラムの追加が必要なものをいう。

コ 削除

サ 取引とは、有償無償にかかわらず、取引当事者双方の合意に基づくものをいい、提供することを目的とする取引とは、特定国において又は特定国の非居住者に対して技術を提供することを内容とする取引をいう。

なお、次の①から③までに掲げる者（自然人である居住者に限る。以下「特定類型」という。）に対して技術を提供する取引（以下「特定取引」という。）は、特定国の非居住者に対して技術を提供することを内容とする取引とする。また、取引の相手方が特定類型に該当するか否かの確認については、別紙1－3にガイドラインを示す。

- ① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（その本邦内の支店、出張所その他の事務所を除く。以下「外国法人等」という。）又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除く。）
- （イ） 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
- （ロ） 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等（当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
- ② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得ることを約している者
- ③ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
- シ 特定国の非居住者とは、外為法の規定及び外国為替法令の解釈及び運用について（昭和55年蔵国第4672号）に規定する基準に基づく自然人又は法人であつて、特定国に属する（居所若しくは住所又は主たる事務所の所在を判断の基準とする）者をいう。
- ス 取引の相手方が技術情報を受領する場所が特定国であるとは、当該取引における契約上の履行地が特定国であることをいう（特段の定めがなければ取引の相手方の居所、住所又は主たる事務所の所在地が契約上の履行地であると考えられる。）。
- セ 許可を受けた外為法第25条第1項又は外為令第17条第2項の取引により技術の提供を受けた取引の相手方とは、契約の相手方（当該取引が特定取引に該当する場合は、特定類型に該当する居住者を含む。）のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む。
- ソ 外国において提供を受けたとは、取引の相手方に提供する技術を外国において第三者より提供を受けたことをいう（居住者の指示により、第三者から取引の相手方に対して、直接特定記録媒体の提供又は技術情報の電気通信による送信が行われる場合を含む。）。
- タ 提供とは、他者が利用できる状態に置くことをいう。なお、いわゆるクラウドコンピューティングサービスの解釈については、別紙1－2のとおりとする。

(4) 許可を必要とする時点

外為法及び外為令に規定する役務取引許可、特定記録媒体等輸出等許可を必要とする時点は、それぞれ次に掲げる時点とする。

① 外為法第25条第1項及び外為令第17条第2項の規定に基づく許可

ア 貨物の形による技術データの形態を提供する場合は、その貨物の取引の相手方に対する引き渡しより前の時点

イ 技術支援又は貨物の形によらない技術データの形態を提供する場合は、これらの技術の居住者（特定国において提供する場合に限る。）又は非居住者若しくは特定類型に該当する居住者に対する提供より前の時点

注：ただし、許可が必要となる取引について外為法第25条第1項又は外為令第17条第2項の規定に基づく許可を受けずに当該取引に係る技術について輸出等を行う場合は、①で定める時点に達していない場合であっても、以下②に掲げる時点において外為令第17条第3項又は第4項の規定に基づく許可を受けることを必要とする。

② 外為令第17条第3項及び第4項の規定に基づく許可

- ア 外国に向けた特定記録媒体等の船舶又は航空機への積み込みより前の時点
- イ 外国において受信されることを目的とした、電気通信による特定技術の内容とする情報の電気通信設備からの送信より前の時点

2 役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可

(1) 根拠法令及び事務の取扱い

① 外為法第25条第1項及び外為令第17条第2項の規定に基づく許可

- イ. 特定技術を外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は
 - ロ. 特定技術を提供する場所の如何にかかわらず外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者
- は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

② 外為令第17条第3項及び第4項の規定に基づく許可

①の取引に関して

- イ. 特定技術を内容とする特定記録媒体等を外国に輸出しようとする者又は
 - ロ. 外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の本邦からの送信を行おうとする者
- は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

ただし、①の許可を受けている場合には、この限りではない。

なお、この経済産業大臣の許可(有効期限の延長又は許可証の内容変更を含む。)に関する事務は、別紙2-2に定める事務取扱区分により、貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(以下「安全保障貿易審査課」という。)又は経済産業局(通商事務所を含む。)若しくは沖縄総合事務局(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第43条でいう沖縄総合事務局をいう。以下同じ。)の商品輸出担当課が行う。ただし、「包括許可取扱要領」(平成17年2月25日付け平成17・02・23貿局第1号・輸出注意事項17第7号。以下「取扱要領」という。)に定める特別一般包括役務取引許可、一般包括役務取引許可、特定包括役務取引許可、特別返品等包括輸出・役務取引許可及び特定子会社包括輸出・役務取引許可に関する事務については、取扱要領の定めるところによる。

(2) 許可の申請

- ① 役務取引の許可の申請は、貿易外省令第1条第1項第三号に規定する役務取引許可申請書(貿易外省令別紙様式第3)に別紙3に掲げる書類を添付して行うものとする。
- ② 特定記録媒体等輸出等の許可の申請は、貿易外省令第1条第1項第三号の二に規定する特定記録媒体等輸出等許可申請書(貿易外省令別紙様式第3の2)に別紙3に掲げる書類を添付して行うものとする。

(3) 有効期限の延長又は許可証の内容変更の申請

役務取引許可又は特定記録媒体等輸出等許可の有効期限の延長申請又は許可証の内容変更申請は、貿易外省令第2条第3項に規定する変更許可申請書(貿易外省令別紙様式第5)に別紙4に掲げる書類を添付して行うものとする。

(4) 輸出許可申請と同時に行う申請

同一の契約に基づき、外為法第48条第1項又は輸出令第1条第3項に基づく許可(以下「輸出の許可」という。)及び役務取引又は特定記録媒体等輸出等の許可の申請を同時に行う場合は、重複する添付書類を省略することができる(経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課若しくは農水産室(以下「貿易審査課若しくは農水産室」という。)又は経済産業局若しくは沖縄総合事務局の商品輸出担当課が承認事務を行うこととされている輸出の場合を除く。))。

(5) 役務取引の許可

- (a) 外為令別表の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引の許可は、次の役務取引許可基準により行う。

- 1 技術が実際に利用する者に到達するのが確からしいか否か

- 2 申請内容にある利用する者が技術を利用するのが確からしいか否か
- 3 技術及びその技術によって製造される貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に利用されないことが確からしいか否か
- 4 技術が利用する者によって適正に管理されるのが確からしいか否か
- (b) 役務取引の形態等により、(a) の役務取引許可基準の一部を適用せず、又は外為法第67条第1項の規定に基づき、据付確認報告、積み戻しその他必要な条件を付して許可することがある。
- (c) 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の履行の観点から、輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。）別表第1の3の項(1)に掲げる貨物として貨物等省令第2条第1項第二号イからホまで又は第三号イからタまでのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に係る技術を提供することを目的とする取引であって、「輸出貿易管理令の運用について」（昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号）（以下「運用通達」という。）別表第1の別紙に定める「い地域①」「は地域①」及び「は地域②」以外の地域において提供するものについては、役務取引の許可を行わない。
- (d) 包括役務取引許可に係る役務取引許可基準は、別に定めるところによる。
- (6) 運用通達1-1(7)(イ)ただし書きにいう「他の貨物の部分をなしているものであって、当該他の貨物の主要な要素となっていないと判断されるもの」に内蔵されている技術データであって、当該組み込まれている貨物を使用するための技術データについては、外為令別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術のいずれにも該当しないものとして扱う。
- (7) 上記(2)から(4)までの規定にかかわらず、令和4年7月1日以降は、「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」（平成12年3月31日付け輸出注意事項12第15号・輸入注意事項12第8号）に定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行う特定手続等（以下「電子申請」という。）により行わなければならない（電子申請に対応していない手続を除く。）ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると安全保障貿易審査課が認める場合は、この限りでない。

3 税関長の確認等

外為令第18条の2は、外為法第54条第1項に基づく規定である。

(1) 確認の時期等

- (イ) 税関長が行う輸出の確認は、郵便物については税関の検査のとき、その他の貨物については税関に輸出申告が行われたときに、それぞれ行うものとする。
- (ロ) 税関長が行う輸出の確認は、①税関に輸出をしようとする者から特定記録媒体等輸出等許可証が提出された場合、又は②外為令第17条第3項又は第4項の規定による許可を受けずに特定記録媒体等が輸出される懸念があるとして、経済産業大臣が輸出者名、仕向人名、仕向地、積込港、輸出の時期（携帯して輸出されるものについては、輸出者の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地、出発日時、出発便名）、特定記録媒体等の種類、その他参考となる事項等、個別・具体的情報を提供した場合に行うものとする。なお、信書については、この確認を必要としない。

(2) 確認の書類

税関長が輸出の確認のため提出又は提示を求める書類は、次のとおりとする。

- (イ) 外為令第17条第3項又は第4項の規定により許可を必要とするものについては、特定記録媒体等輸出等許可証
- (ロ) 経済産業大臣が輸出を行う場合は、これを証する書類
- (ハ) 輸出の許可の条件として、特定の書類を税関長に提出又は提示することとされている場合は、その書類
- (ニ) その他税関長が特に必要と認める書類

(3) 確認の内容

輸出をしようとする者から特定記録媒体等輸出等許可証が提出された場合の確認については、特定記録媒体等輸出等許可証の有効期限、特定記録媒体等輸出等許可証に記載されている記録媒体等の種類と輸出をしようとする貨物の現物（記録媒体等）が同一の種類であることを確認の上、裏面に所要事項を記載し、輸出許可

の際、輸出をしようとする者に返却する。

なお、裏面に記載する事項が、表記記載事項と同一の場合には「表記記載事項と同一」の記載に代えても差し支えない。

別紙1 外為令別表（貨物等省令を含む。）中解釈を要する語

外為令 別の 表項	外為令別表 中解釈を要する語	解 釈
(略)		
※別掲： https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t10kaisei/gijutsu-kaishaku.pdf 参照		

別紙１－２ いわゆるクラウドコンピューティングサービスの解釈

(1) 情報を保管し利用するためのサーバーを提供するサービス（ストレージサービス）においては、当該サービス利用者が意図するとしないとにかかわらず、国外に設置されたサーバーに情報が保管される可能性がある。

他方で、ストレージサービスを利用するための契約は、サービス利用者が自らが使用するためにサービス提供者のサーバーに情報を保管することのみを目的とする契約である限りにおいて、サービス利用者からサービス提供者等に情報を提供することを目的とする取引にあたらないため、外国に設置されたサーバーに特定技術が保管される場合であっても、原則として外為法第２５条第１項又は外為令第１７条第２項に規定する役務取引に該当せず、同条に基づく許可を要しない。したがって、外為法第２５条第３項の対象にも該当しない。

ただし、実質的にはサービス利用者からサービス提供者等に特定技術を提供することを目的とする取引であると認められる場合は、外為法第２５条第１項又は外為令第１７条第２項に定める役務取引に該当する。例えば、保管した特定技術をサービス提供者等が閲覧、取得又は利用できることを知りながら契約を締結する場合には、当該契約は特定技術の情報を提供することを目的とする取引とみなす。また、契約を開始した後に、保管した特定技術をサービス提供者等が閲覧、取得又は利用していることが判明したにもかかわらず、契約関係を継続する場合には、当該事実が判明してから、保管した特定技術の削除に必要な時間を経過した時点をもって、当該特定技術の提供を目的とする取引が開始するものとみなす。

なお、サービス利用者が第三者に特定技術を提供するためにストレージサービスを利用する場合は、当然ながら、当該サービス利用者から当該第三者に対する特定技術の提供を目的とする取引となる。

(2) サーバー上に存在するプログラム（アプリケーションソフトウェア等）を、インターネットを介して、他者がダウンロードすることなく利用できる状態にするサービス（SaaS等）を提供することは、プログラムをサービス利用者にとって利用できる状態に置くことを目的とする取引であり、提供を目的とする取引にあたるため、当該プログラムが特定技術であれば、外為法第２５条第１項又は外為令第１７条第２項に定める役務取引に該当する。

ただし、貿易外省令第９条第２項第十四号イの要件を満たすプログラムについては、役務取引許可は不要である。

なお、当該プログラムの提供の時点は、サービス提供者がプログラムをサービス利用者にとって利用できる状態に置いた時点であり、役務取引許可申請が必要な場合にあっては、それ以前に許可を得る必要がある。

別紙１－３ 特定類型の該当性の判断に係るガイドライン

特定類型の該当性を判断するためのガイドラインを次のとおり提示する。本ガイドラインに従った確認をすれば、取引の相手方となる居住者（自然人に限る。別紙１－３、別紙１－４及び別紙３において同じ。）に対して技術を提供するにあたり、当該居住者が特定類型に該当するか否かにつき、通常果たすべき注意義務を果たしているものと解される。

１ 特定類型①又は②の該当性確認

（１）当該居住者が提供者の指揮命令下でない場合

ア 役務取引を実施するまでの間に商慣習上当該取引を行う上で通常取得することとなる契約書等の書面（以下単に「契約書等」という。）において記載された情報から特定類型①又は②に該当することが明らかである場合において、漫然と当該居住者に対して技術の提供を行う場合は、通常果たすべき注意義務を履行していないことと解される。

なお、役務取引を実施するまでの間に契約書等において記載された情報から特定類型①又は②に該当することが明らかでない場合は、追加で確認を行うことは求められない。

イ 特定類型①又は②に該当する可能性があるとして経済産業省から連絡を受けた場合において、漫然と当該居住者に対して技術の提供を行う場合は、通常果たすべき注意義務を履行していないことと解される。

（２）当該居住者が提供者の指揮命令下にある場合

ア 当該居住者が指揮命令に服した時点において、特定類型①又は②に該当するか否かを当該居住者の自己申告（別紙１－４参照）によって確認した上で、指揮命令に服する期間中において、新たに特定類型①又は②に該当することとなった場合に、報告することを求めている場合は、通常果たすべき注意義務を履行しているものと解される。また、当該居住者が令和４年５月１日時点で既に指揮命令下にある場合であって、指揮命令に服する期間中において、新たに特定類型①又は②に該当することとなった場合に報告することを求めている場合は、通常果たすべき注意義務を履行しているものと解される。

なお、就業規則等の内部規則において、副業行為を含む利益相反行為が禁止又は申告制になっている場合は、指揮命令に服する期間中において、新たに特定類型①又は②に該当することとなった場合に、報告することを求めていることと解される。

イ 特定類型①又は②に該当する可能性があるとして経済産業省から連絡を受けた場合において、漫然と当該居住者に対して技術の提供を行う場合は、通常果たすべき注意義務を履行していないことと解される。

２ 特定類型③の該当性確認

（１）当該居住者が提供者の指揮命令下でない場合及び指揮命令下にある場合

ア 役務取引を実施するまでの間に契約書等において記載された情報から特定類型③に該当することが明らかである場合において、漫然と当該居住者に対して技術の提供を行う場合に限定して、通常果たすべき注意義務を履行していないことと解される。

なお、役務取引を実施するまでの間に契約書等において記載された情報から特定類型③に該当することが明らかでない場合は、追加で確認を行うことは求められない。

イ 特定類型③に該当する可能性があるとして経済産業省から連絡を受けた場合において、漫然と当該居住者に対して技術の提供を行う場合は、通常果たすべき注意義務を履行していないことと解される。

別紙 1－4 誓約書の例

外国為替及び外国貿易法第 25 条第 1 項及び第 2 項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書

御中

年 月 日

住所

氏名

私は、【貴社／貴法人】が「外国為替及び外国貿易法第 25 条第 1 項及び外国為替令第 17 条第 2 項から第 4 項までの規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」（平成 4 年 12 月 21 日付け 4 貿局第 492 号。以下「役務通達」という。）の 1（3）サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、外国為替及び外国貿易法第 25 条第 1 項及び第 2 項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、【貴社／貴法人】の法令遵守のため、役務通達の 1（3）サ①又は②に該当するか否かについて、下記のとおり誓約いたします。

記

私は、

- ☐ 以下の①に該当します。
- ☐ 以下の②に該当します。
- ☐ 以下の①及び②に該当します。
- ☐ 以下のいずれにも該当しませんので、誓約は不要です。

- ① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（その本邦内の支店、出張所その他の事務所を除く。以下「外国法人等」という。）又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除く。）
- （イ）当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
- （ロ）当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等（当該本邦法人の議決権の 50％以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の 50％以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
- ② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち 25％以上を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得ることを約している者

以上

別紙 2 削除

別紙 2－2 役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可事務の取扱区分

1 役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可

外為法第25条第 1 項若しくは外為令第17 条第 2 項又は外為令第17 条第 3 項若しくは第 4 項の規定に基づく役務取引又は特定記録媒体等輸出等の許可事務は、次の区分により行う。

(1) 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可申請書の受付け

- ア 役務取引許可申請書(「申請書」という。以下この号において同じ。)の受付けは、経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課が行う。ただし、特に指示をした場合又は本別紙の 1 (2)イの規定により安全保障貿易審査課が許可事務を行う取引に係る申請書の受付けは、安全保障貿易審査課が行うことができる。
- イ 特定記録媒体等輸出等許可申請書(「申請書」という。以下この号において同じ。)の受付けは、安全保障貿易審査課が行う。ただし、申請者が経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課に申請書を提出した場合、経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出等担当課はこれを安全保障貿易審査課に回送することとする。
- ウ 特定取引に該当する場合の申請書の受付は、安全保障貿易審査課が行う。ただし、申請者が経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課に申請書を提出した場合、経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出等担当課はこれを安全保障貿易審査課に回送することとする。

(2) 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可事務の取扱区分

役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可事務は、次の区分により行う。

- ア 経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課が役務取引の許可を行う取引
 - (ア) 輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について(平成24年 4 月 2 日付け平成24・03・23貿局第 1 号・輸出注意事項24第18号。以下「提出書類通達」という。)の別表 2 において「経済産業局」と表記された欄に当たる技術の提供を目的とした取引(本別紙の 1 (2)イにおいて安全保障貿易審査課が役務取引の許可を行うこととされている取引を含む役務取引契約による取引を除く。)
 - (イ) 削 除
- イ 安全保障貿易審査課が役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可を行う取引又は行為
 - (ア) 提出書類通達の別表 2 において「本省」と表記された欄に当たる技術の提供を目的とした取引及び本別紙の 1 (2)アの規定により経済産業局又は沖縄総合事務局が役務取引の許可を行う取引の対象外となっている取引
 - (イ) 本別紙の 1 (2)アに掲げる取引であって、同一の契約に基づき、輸出許可(運用通達の別表第 1 の 1 の 1－2 の 1－2－2 で定める安全保障貿易審査課が輸出の許可事務を行う輸出に係るものに限る。ただし、貿易審査課若しくは農水産室又は経済産業局若しくは沖縄総合事務局の商品輸出担当課が承認事務を行うこととされている輸出を含む許可に係るものを除く。)と同時に申請される許可に係る取引
 - (ウ) 外為令第17条第 3 項又は第 4 項の規定に基づく許可を受ける義務を要する外為法第25条第 3 項第一号又は第二号に定める行為
 - (エ) 役務取引許可を要する取引のうち、特定取引に該当するもの

2 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の有効期限の延長又は許可証の内容変更

役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の有効期限の延長又は許可証の内容変更の申請の受付け及び許可事務は、当該役務取引・特定記録媒体等輸出等許可を行った経済産業局若しくは沖縄総合事務局の商品輸出担当課又は安全保障貿易審査課が行うこととするほか、1 に定める役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可を準用する。

3 管轄区域

経済産業局又は沖縄総合事務局は、申請者の店舗又は営業所が次に掲げる区域内にあるものについて、役務取引の許可事務を行う。

- (1) 関東経済産業局及び横浜通商事務所
中部経済産業局
近畿経済産業局及び神戸通商事務所
 - (2) 上記以外の経済産業局
 - (3) 沖縄総合事務局
- } 全国
- 経済産業省組織令第102条に掲げる管轄区域
- 内閣府設置法第44条に掲げる管轄区域

別紙3 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可申請書の添付資料等

第1 役務取引許可申請に必要な書類

- (1) 役務取引許可申請書(貿易外省令別紙様式第3) 2通
- (2) 申請理由書(参考様式1参照) 1通
- (3) 取引概要説明書(参考様式2参照) 1通
- (4) 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料)(提出書類通達別記1(エ)参照) 1通
- (5) 外為令別表の記載項目との対比表等(提出書類通達別記1(ウ)参照) 1通
- (6) 取引の事実を証する書類の写し(契約書、オーダーシート等) 1通
- (7) 提供される技術等の再移転等を行わない旨の誓約書の写し 1通

注1：プログラム(外為令別表の1の項の中欄に掲げるものを除く。プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書として輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(提出書類通達別記1(ア)参照)を提出すること。

注2：貿易外省令第2条第2項に規定する有効期間の延長を申請する場合は、その旨を申請理由書(参考様式1)に記載し、その事実を証する書類を添付すること。

注3：別紙2-2の1(2)アにおいて経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課が役務取引の許可を行うこととされている取引に係る申請の場合にあっては、上記(3)から(5)まで及び(7)の添付を要しない。

注4：原本の提出を求められた場合には、当該原本を提出すること。なお、原本については、内容確認の後、申請者に返却する。特定取引に該当する場合であって、当該特定取引の事実を証する書類が存在しない等のやむを得ない場合は、上記(6)の書類に代えて当該特定取引の事実を説明した書類を提出することができる。

注5：上記(7)の書類に係る手続きについては、提出書類通達の「Ⅱの2.(1)及び(2)」に定めるところによる。

注6：上記(6)の書類は必要に応じて添付すること。

注7：必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがある。

注8：外為令別表の16の項の中欄に掲げる技術については、貿易外省令第9条第2項第七号イから二まで又は第八号イから二までのいずれかを申請理由書(参考様式1)に記載すること。また、同項第七号イ若しくはハ又は第八号イ若しくはハに該当する場合には、当該規定に基づく告示(平成13年経済産業省告示第759号及び平成20年経済産業省告示第187号)の該当号についても記載すること。

なお、申請理由書において貨物の関税定率法別表の類の番号(2桁)を輸出令別表第1の項番の後に括弧書きで記載すること。

第2 役務取引許可申請書の記載要領

1 基本的注意事項

- (1) ※印の欄は、記入しないこと。
- (2) 添付書類の大きさは原則としてA列4番とする。
- (3) 指定された枠内に書ききれないときは、別紙に記載し申請書に糊付けすること。

2 申請書記載上の注意事項

- (1) 申請者氏名又は名称及び代表者の氏名
申請者の氏名又は法人及び代表者名を記名する。
代表者以外の者が記名する場合は、別に委任状を添付すること。
- (2) 住所・居所又は所在地
申請者の住所・居所又は法人の所在地(登記簿上の所在地、代表者の常勤場所等)を記載する。
- (3) 担当者／電話番号
連絡担当者の所属、氏名及び電話番号を記載する。
- (4) 取引の概要
 - ① 相手方の氏名又は名称
取引の相手方の名称(個人の場合は氏名)を記載する。
 - ② 相手方の住所・居所又は所在地
取引の相手方の住所・居所又は所在地を記載する。
 - ③ 役務取引期間

役務取引期間を記載する。ただし、技術の提供予定時期が明らかな場合は、「役務取引許可取得後 1 か月以内」等提供予定期間を記載する。

④ 利用する者の氏名又は名称

契約の相手方から技術を利用する者に技術が提供される場合には、提供される技術を利用する者の氏名又は名称を記載する。「利用する者」が複数ある場合は列記し、欄に記載できない場合には「別紙」と記載して添付する別紙に記載する。未定である場合には、「未定」と記載する。「取引の相手方」と「利用する者」が同一である場合には、「取引の相手方と同じ」と記載する。特定取引に該当する場合は、次に掲げる外国法人等又は外国政府等を記載する。

(イ) 取引の相手方となる居住者が外国法人等又は外国政府等との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う場合は、当該外国法人等又は当該外国政府等

(ロ) 取引の相手方となる居住者が外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている又は得ることを約している場合は、当該外国政府等

(ハ) 取引の相手方となる居住者が本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける場合における、当該外国政府等

⑤ 利用する者の住所・居所又は所在地

利用する者の住所・居所又は所在地を記載する。なお、「取引の相手方」と「利用する者」が同一である場合には、「取引の相手方と同じ」と記載する。

⑥ 役務の内容

提供する技術について、該当する外為令別表の項の番号及び中欄の括弧の番号並びに貨物等省令の条、項及び号を記載するとともに、どのような技術をどのような方法で提供するのかを具体的に記載する。ただし、外為令別表の16の項の中欄に掲げる技術にあつては、「16項」と記載する。プログラム等が提供される場合はその数量、技術者の派遣・受入れがなされる場合は所属・人数についても記載すること。

例 1：外為令別表の 2 の項(2)、貨物等省令第15条第 2 項

(技術) □□社製数値制御装置(型番○○○)用プログラム

(方法) フロッピーディスク及び貨物に内蔵したROMに格納

(数量) 1 セット

例 2：外為令別表の 9 の項(1)、貨物等省令第21条第 1 項第九号

(技術) □□社製①××用プログラム(品番○○○)、②△△用プログラム(品番○×△)

(方法) ①、②貨物に内蔵したROMに格納

(数量) ①20セット、②4セット

例 3：外為令別表の11の項(4)、貨物等省令第23条第 4 項第二号ト

(技術) □□社製××用三次元ディスプレイ(型番○○○)設計プログラム

(方法) MOに格納

(数量) 1 セット

例 4：外為令別表の 9 の項(1)、貨物等省令第21条第 1 項第四号

(技術) ××用(型番○○○)技術支援

(方法) ①当社△△工場に於いて技術者の受け入れ、②○○○マニュアル

(数量) ①4名・7日間、②4セット

⑦ 取引の相手方が技術情報を受領する場所

取引の相手方が最終的に技術情報を受領する場所を記載する。

(5) 支払等の関係

① (支払、支払の受領、支払及び支払の受領)の別
不必要なものは抹消する(無償の場合は全部抹消)。

② 支払等の金額

技術提供取引に係る金額を記載する。ただし、貨物代金と分離できない場合は「貨物代金に含まれる」、無償の場合は「無償」、ロイヤリティ等で申請時に対価が不明の場合は「製品売上げ額の 3 %」等、その算出方法を記載すること。

③ 支払等の時期

支払等の時期を記載する。プログラムのライセンス料とロイヤリティなどのように、名目により支払等の

時期が異なる場合はそれぞれについて記載し、また、船積日を起点とした支払条件等で申請時に不確定の場合は「船積後30日以内に送金」等、その条件を記載すること。

④ 支払等の相手方の氏名又は名称／⑤支払等の相手方の住所・居所又は所在地

支払等の相手方の名称(個人の場合は氏名)／所在地(個人の場合は住所)を記載する。ただし、上記(4)の①及び②と同一の場合は記載を省略することができる。

第3 特定記録媒体等輸出等許可申請に必要な書類

- (1) 特定記録媒体等輸出等許可申請書(貿易外省令別紙様式第3の2)……………2通
- (2) 申請理由書(参考様式1参照)……………1通
- (3) 輸出等概要説明書(参考様式2の2参照)……………1通
- (4) 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料)(提出書類通達別記1(エ)参照)……………1通
- (5) 外為令別表の記載項目との対比表等(提出書類通達別記1(ウ)参照)……………1通

注1：プログラム(外為令別表の1の項の中欄に掲げるものを除く。プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書として輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(提出書類通達別記1(ア)参照)を提出すること。

注2：貿易外省令第2条第2項に規定する有効期間の延長を申請する場合は、その旨を申請理由書(参考様式1)に記載し、その事実を証する書類を添付すること。

注3：必要に応じて上記以外の書類の提出を求めることがある。

注4：外為令別表の16の項の中欄に掲げる技術については、貿易外省令第9条第2項第七号イから二まで又は第八号イから二までのいずれかを申請理由書(参考様式1)に記載すること。また、同項第七号イ若しくはハ又は第八号イ若しくはハに該当する場合には、当該規定に基づく告示(平成13年経済産業省告示第759号及び平成20年経済産業省告示第187号)の該当号についても記載すること。

なお、申請理由書において貨物の関税定率法別表の類の番号(2桁)を輸出令別表第1の項番の後に括弧書きで記載すること。

第4 特定記録媒体等輸出等許可申請書の記載要領

1 基本的注意事項

- (1) ※印の欄は、記入しないこと。
- (2) 添付書類の大きさは原則としてA列4番とする。
- (3) 指定された枠内に書ききれないときは、別紙に記載し申請書に糊付けすること。

2 申請書記載上の注意事項

(1) 申請者氏名又は名称及び代表者の氏名

申請者の氏名又は法人及び代表者名を記名する。代表者以外の者が記名する場合は、別に委任状を添付すること。

(2) 住所・居所又は所在地

申請者の住所・居所又は法人の所在地(登記簿上の所在地、代表者の常勤場所等)を記載する。

(3) 担当者／電話番号

連絡担当者の所属、氏名及び電話番号を記載する。

(4) 輸出等の概要

① 相手方の氏名又は名称

取引の相手方として予定されている者の名称(個人の場合は氏名)を記載する。

② 相手方の住所・居所又は所在地

取引の相手方として予定されている者の住所・居所又は所在地を記載する。

③ 技術記録媒体の仕向地又は技術情報が受信される外国

技術記録媒体の最終陸揚港の属する国(又は領域、以下同じ。)又は送信された技術情報を受領することとなる国

④ 技術の内容

輸出等を行う技術について、該当する外為令別表の項の番号及び中欄の括弧の番号並びに貨物等省令の条、項及び号を記載する。ただし、外為令別表の16の項の中欄に掲げる技術にあつては、「16項」と記載

する。プログラム等が提供される場合はその数量についても記載すること。

例 1：外為令別表の 2 の項(2)、貨物等省令第15条第 2 項

(技術) □□社製数値制御装置(型番○○○)用プログラム

(数量) 1 セット

例 2：外為令別表の 9 の項(1)、貨物等省令第21条第 1 項第九号

(技術) □□社製①××用プログラム (品番○○○)、②△△用プログラム

(品番○×△)

(数量) ①20セット、② 4 セット

例 3：外為令別表の11の項(4)、貨物等省令第23条第 4 項第二号ト

(技術) □□社製××用三次元ディスプレイ(型番○○○)設計プログラム

(数量) 1 セット

⑤ 技術情報をどのような方法で輸出等するのかを具体的に記載する。

例 1：(方法) フロッピーディスク及び貨物に内蔵した R O M に格納

例 2：(方法) ①、②貨物に内蔵した R O M に格納

例 3：(方法) 電子メールにより送信

別紙4 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の有効期限の延長申請又は許可証の内容変更申請書の添付資料等

第1 申請に必要な書類

- (1) 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の有効期限の延長申請又は許可証の内容変更申請書(貿易外省令別紙様式第5) 2通
- (2) 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可証及びその写し..... 各1通
- (3) 申請理由書(参考様式3参照) 1通
- (4) 変更の事実を証する書類..... 1通
- (5) 取引概要説明書(参考様式2参照)又は輸出等概要説明書(参考様式2の2の参照) 1通
- (6) 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料)(添付書類通達別記1(エ)参照) 1通
- (7) 外為令別表の記載項目との対比表等(提出書類通達別記1(ウ)参照) 1通
- (8) 提供される技術等の再移転等を行わない旨の誓約書の写し(役務取引の場合に限る) 1通

注1：プログラム(外為令別表の1の項の中欄に掲げるものを除く。プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書(又は輸出等概要説明書)として輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(提出書類通達別記1(ア)参照)を提出すること。

注2：別紙2-2の1(2)アにおいて経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課が役務取引の許可を行うこととされている取引又は行為に係る申請の場合にあっては、上記(5)から(8)までの添付を要しない。

注3：原本の提出を求められた場合には、当該原本を提出すること。なお、原本については、内容確認の後、申請者に返却する。

注4：上記(8)の書類に係る手続きについては、提出書類通達の「Ⅱの2.(1)及び(2)」に定めるところによる。

注5：上記(5)から(8)までの書類は必要に応じて添付すること。

注6：必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがある。

第2 役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の有効期限の延長申請又は許可証の内容変更申請書の記載要領

1 基本的注意事項

- (1) ※印の欄は、記入しないこと。
- (2) 添付書類の大きさは原則としてA列4番とする。
- (3) 指定された枠内に書ききれないときは、別紙に記載し申請書に糊付けすること。

2 申請書記載上の注意事項

- (1) 申請者氏名又は名称及び代表者の氏名
申請者の氏名又は法人及び代表者名を記名する。
代表者以外の者が記名する場合は、別に委任状を添付すること。
- (2) 住所・居所又は所在地
申請者の住所・居所又は法人の所在地(登記簿上の所在地、代表者の常勤場所等)を記載する。
- (3) 担当者／電話番号
連絡担当者の所属、氏名及び電話番号を記載する。
- (4) 原許可年月日及び原許可番号
当初の許可年月日及び許可番号を記入する。
- (5) 変更の内容
変更した字句に下線を附して記載すること。

申請日 年 月 日

申 請 理 由 書

経 済 産 業 大 臣 殿

申請者
(氏名又は名称及び代表者の氏名)

(住所)

- 1 チェックリスト受理番号
- 2 申請の理由（役務取引・特定記録媒体等輸出等許可申請に至る経緯、提供技術の用途（最終使用目的、当該技術を使用して生成又は精製する物質が存在する場合にはその化学品も記入）等）
- (注) 「外国為替及び外国貿易法第 25 条第 1 項及び外国為替令第 17 条第 2 項から第 4 項までの規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」（平成 4 年 12 月 21 日付け 4 貿局第 492 号）の 1（3）サに規定する特定取引に該当する場合は同規定中の特定類型（①から③までのいずれかに該当するの）を記載すること。また、上記 2 の申請の理由について、公開情報等によって把握することができない場合は、「不明」と記載すること。

上記による申請の技術は、外為令別表の の項（ ）、貨物等省令第 条
第 項第 号 （輸出令別表第 1 の項 貨物等省令第 条
第 項第 号 の設計・製造又は使用に係る技術）に該当しますので、役務取引・特定記録媒体等輸出等許可申請をいたします。

取引概要説明書

1 契約並びに提供する相手方及び需要者等の概要

(1) 契約及び提供する相手方

- ① 名称
- ② 所在地
- ③ 設立年月日
- ④ 資本金
- ⑤ 役員名、肩書、国籍
- ⑥ 年間売上高
- ⑦ 従業員数
- ⑧ 事業内容
- ⑨ 出資者、事業内容、出資比率、国籍
- ⑩ 主要取引先、事業内容、国籍

(2) 需要者等

- ① 名称
- ② 所在地
- ③ 設立年月日
- ④ 資本金
- ⑤ 役員名、肩書、国籍
- ⑥ 年間売上高
- ⑦ 従業員数
- ⑧ 事業内容
- ⑨ 出資者、事業内容、出資比率、国籍
- ⑩ 主要取引先、事業内容、国籍

2 サブライセンスの提供等技術の再移転の有無と、その相手方の概要

3 技術の提供時期及び提供方法（数量等を含む。）

4 提供技術の使用許諾期間又は製造・販売権の許諾期間

5 提供技術を用いて製造する製品の販売地域（設計・製造技術の場合）

- （注） 1 （2）「需要者等」欄は、特定取引に該当する場合は、以下の外国法人等又は外国政府等の情報を記載すること。当該情報が未定又は公開情報等によって把握できず不明である場合には「不明」と記載すること。
- ① 取引の相手方が外国法人等又は外国政府等との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う場合における、当該外国法人等又は当該外国政府等
 - ② 取引の相手方が外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている又は得ることを約している場合における、当該外国政府等
 - ③ 取引の相手方が本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける場合における、当該外国政府等

輸 出 等 概 要 説 明 書

1 契約並びに提供する相手方及び需要者等の概要

(1) 契約及び提供する相手方

- ① 名称
- ② 所在地
- ③ 設立年月日
- ④ 資本金
- ⑤ 役員名、肩書、国籍
- ⑥ 年間売上高
- ⑦ 従業員数
- ⑧ 事業内容
- ⑨ 出資者、事業内容、出資比率、国籍
- ⑩ 主要取引先、事業内容、国籍

(2) 需要者等

- ① 名称
- ② 所在地
- ③ 設立年月日
- ④ 資本金
- ⑤ 役員名、肩書、国籍
- ⑥ 年間売上高
- ⑦ 従業員数
- ⑧ 事業内容
- ⑨ 出資者、事業内容、出資比率、国籍
- ⑩ 主要取引先、事業内容、国籍

2 サブライセンスの提供等技術の再移転の有無と、その相手方の概要

3 技術の提供時期及び提供方法（数量等を含む。）

4 提供技術の使用許諾期間又は製造・販売権の許諾期間

5 提供技術を用いて製造する製品の販売地域（設計・製造技術の場合）

（注）契約内容又は相手方が未確定の場合は、予定されている契約内容又は相手方について記載すること。

申請日 年 月 日

申請理由書（延長又は変更）

経 済 産 業 大 臣 殿

申請者
(氏名又は名称及び代表者の氏名)

(住所)

申請の理由（役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の有効期限の延長申請又は許可証の内容変更に至る経緯等）

上記の理由により、役務取引・特定記録媒体等輸出等許可証（許可番号：B I T－S T－ ）の（有効期限の延長又は許可証の内容変更）する必要が生じたので、役務取引・特定記録媒体等輸出等許可の（有効期限の延長又は許可証の内容変更）申請をいたします。